

I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INDUSTRIA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2026, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AUTO/2026/53139 (AT-12948).

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en esta Consejería el 4/6/2026, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A., solicita autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública de instalación eléctrica de alta tensión, correspondiéndole el expediente AUTO/2026/53139 (AT-12948).

Segundo.—Sometida a información pública la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante consideró de necesaria expropiación, mediante anuncio publicado en el BOPA de 22/06/2026 y en prensa en fecha 17/06/2026, no se formularon alegaciones.

Tercero.—Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 4/8/2026, en el que se determina que la instalación no incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 58 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido libremente con el peticionario de la instalación la adquisición o indemnización amistosa.

Cuarto.—Cumplidos los trámites reglamentarios regulados en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se han realizado las oportunas comprobaciones y análisis de la documentación técnica e informes presentados.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que la desarrolla.

Segundo.—Es competente esta Consejería para resolver el presente expediente, en virtud de las atribuciones que en esta materia le vienen conferidas por el Ordenamiento jurídico vigente, artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, en relación con el artículo 5.4 del Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en su redacción dada por el Decreto 23/2025, de 16 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, de quinta modificación de aquél, el Decreto 49/2025, de 29 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, y teniendo en cuenta que mediante Resolución de 19 de mayo de 2025, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, se delega en la persona titular de la Dirección General de Energía y Minería la competencia para resolver el referido expediente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos citados, por la presente,

RESUELVO

Primero.—Otorgar la autorización administrativa previa a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A., para la siguiente instalación eléctrica:

Instalación:

Sustitución de los conductores actuales de la línea aérea de alta tensión (20 kV) "Raíces E", en el tramo comprendido entre los apoyos existentes AP112035 y AP010866, instalando nuevos conductores tipo 67-AL1/11-ST1A (antiguo LA-78), siendo necesario además instalar un nuevo apoyo bajo la traza existente y sustituir el apoyo AP010865 por uno nuevo de altura ligeramente superior con el objetivo de mejorar las distancias libres al terreno. En concreto el tendido de nuevo conductor se realizará en los siguientes tramos de línea existente:

- LAAT (20 kV) "Raíces E", doble circuito, entre los apoyos existentes AP112035 y AP010864, de 184 m de longitud, entre los que se instalará un nuevo apoyo.
- LAAT (20 kV) "Raíces E", simple circuito, entre los apoyos existentes AP010864 y AP010866, de 255 m de longitud, instalando también cable de fibra óptica del tipo ADSS-48 y sustituyendo el apoyo AP010865 por uno nuevo.

Emplazamiento: Desde la depuradora por el camino Miranda de Valparaíso, Avilés.

Objeto: Mejorar las distancias libres al terreno y la calidad de suministro de energía eléctrica en la zona.

Presupuesto: 40.712,98 €.



Segundo.—Otorgar la autorización administrativa de construcción de la instalación reseñada.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, implicando la urgente ocupación de los bienes y derechos relacionados en esta Resolución, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Cuarto.—La instalación deberá cumplir las condiciones especiales siguientes:

1.^a Ha de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustará estrictamente a los Reglamentos Electro-técnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

2.^a Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de autorización de explotación, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por un técnico facultativo competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

3.^a Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar, a bienes y derechos a su cargo, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.

Quinto.—Las presentes autorizaciones lo son únicamente a efectos administrativos, dejando a salvo los derechos y obligaciones de carácter civil, se otorgan sin perjuicio de tercero y no dispensa en modo alguno de la necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera otras autorizaciones, concesiones, licencias, permisos, contratos o acuerdos que la legislación vigente establezca con carácter preceptivo y en especial las relativas a ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, disponiéndose de un plazo de ejecución de un año a partir de la obtención de todas ellas.

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

N.º de finca: 1 (polígono catastral 8-parcela 44).

Situación: Miranda, Avilés.

Cultivo: prado.

Superficie existente ocupada (m²): 2.671.

N.º de apoyos a instalar: (1) 2 (nuevo apoyo).

Superficie ocupada por los apoyos (m²): 3,3.

Propietarios: Manuel Celso Vidal Sánchez, María Isabel Ferrería González y.

Luis Gonzada Vidal Sánchez.

N.º de finca: 2 (polígono catastral 8-parcela 20).

Situación: Valparaíso, Avilés.

Cultivo: prado.

Superficie existente ocupada (m²): 2.300.

N.º de apoyos a instalar: (1) 4 (nuevo AP010865).

Superficie ocupada por los apoyos (m²): 4,4.

Propietaria: Carmen José Fernández Rodríguez.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de agosto de 2026.—El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo. P. D., Resolución de 19/05/2025, BOPA de 23 de mayo), el Director General de Energía y Minería.—Cód. 2026-06782.